

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제6절 재판장의 소장심사와 그 후의 조치>

I. 재판장의 소장심사[민소법 제254조]

1. 의의

- 재판장의 소장심사란 원고가 제출한 소장이 법률상 정해진 형식적 요건을 구비하였는지를 재판장이 단독으로 조사하는 절차를 의미한다. 이는 소송 요건을 심사하는 소의 적법심사와는 구별되는 단계로서, 소송의 효율적 진행을 위해 본안 심리에 앞서 외관상의 하자를 치유하기 위한 목적을 가진다.

2. 심사의 대상

- 소장심사의 주된 대상은 민사소송법 제249조 제1항에서 정한 필요적 기재사항(당사자, 법정대리인, 청구취지, 청구원인)의 누락 여부와 소장에 규정된 액수의 인지가 첨부되었는지 여부이다. 또한 소송무능력자에게 법정대리인이 기재되어 있는지, 대표권의 증명서면이 첨부되었는지 등도 심사 대상에 포함된다. 다만, 청구원인이 실체법상 타당한지 여부와 같은 본안에 관한 사항은 심사 대상이 아니다.

3. 보정명령[민소법 제265조]

- 심사 결과 소장에 기재사항의 흠결이 있거나 인지가 부족한 경우, 재판장은 상당한 기간을 정하여 원고에게 그 하자를 보정할 것을 명한다. 보정명령은 재판장의 권한이며, 원고가 보정 기간 내에 하자를 치유하면 소장은 처음 제출된 때에 소급하여 효력을 발생한다.

4. 소장각하명령과 즉시항고

- 원고가 재판장의 보정명령을 받고도 정해진 기간 내에 보정하지 않는 경우, 재판장은 명령으로 소장을 각하한다. 소장각하명령은 판결이 아닌 명령의 형태를 취하며, 소송계속의 효과가 발생하기 전의 조치이므로 종국판결과는 성질이 다르다. 원고는 이 명령에 대하여 즉시항고를 함으로써 불복할 수 있다. 항고심에서 보정이 이루어지면 원심의 각하명령은 취소된다.

II. 피고의 답변제출의무와 무변론판결[민소법 제257조]

1. 피고의 답변서제출의무

- 법원은 소장부분을 피고에게 송달하면서, 피고가 원고의 청구를 다투는 경우에는 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 함을 고지한다. 피고가 이 기한 내에 답변서를 제출하지 않거나, 제출하더라도 청구원인 사실을 모두 인정하는 취지인 경우에는 다툼이 없는 것으로 간주한다. 이는 피고의 응소 의사를 조기에 확인하여 소송 절차를 신속히 진행하기 위한 장치이다.

2. 무변론판결

- 피고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않거나 원고의 주장 사실을 자백하는 취지의 답변서를 제출한 경우, 법원은 변론기일을 열지 않고 바로 판결을 선고할 수 있다. 이를 무변론판결이라 한다. 다만, 공시송달 사건이거나 직권조사사항이 있는 경우, 또는 판결 선고 전까지 피고가 원고의 청구를 다투는 답변서를 제출한 경우에는 무변론판결을 할 수 없으며 변론기일을 지정하여야 한다.

III. 변론준비절차회부와 변론기일의 지정

1. 변론준비절차의 의의 및 회부

- 사건이 복잡하여 변론기일 전에 당사자의 주장과 증거를 정리할 필요가 있는 경우, 재판장은 사건을 변론준비절차에 회부할 수 있다(민소법 제258조). 변론준비절차는 서면에 의한 준비절차와 변론준비기일에 의한 절차로 나뉜다. 이를 통해 쟁점을 미리 명확히 함으로써 실제 변론기일에서의 집중 심리를 도모한다.

2. 변론기일의 지정 및 통지

- 재판장은 소장이 접수되고 적식심사를 마친 후, 피고가 답변서를 제출하여 다툼이 생긴 경우 지체 없이 변론기일을 지정하여야 한다. 기일이 지정되면 법원은 당사자에게 기일통지서를 송달하여 출석을 명한다. 변론준비절차를 거친 경우에는 준비절차가 종결된 후 즉시 변론기일을 지정하여 심리를 이어간다.

IV. 결론

- 재판장의 소장심사와 이후의 조치들은 소송 절차의 입구에서 불필요한 분쟁의 지연을 막고 효율적인 심리 토대를 마련하는 과정이다. 형식적 요건을 심사하는 소장심사는 국가 재판권 행사의 정확성을 기하며, 무변론판결 제도는 다툼 없는 사건을 조기에 종결시킴으로써 사법 자원의 낭비를 방지한다. 변론준비절차는 복잡한 현대 소송에서 쟁점을 날카롭게 다듬어 집중 심리를 가능케 하는 핵심적인 단계이다. 법원은 이러한 일련의 절차를 통해 원고의 재판받을 권리와 피고의 방어권을 조화롭게 보장하면서도, 소송의 경제와 신속이라는 목적을 달성할 수 있도록 각 단계를 엄격하고 세심하게 운영하여야 할 것이다.